SETEMBRO DE 2025

NOTA TÉCNICA

Considerações sobre o projeto-piloto de utilização de metodologia de Avaliação de Impacto Legislativo, conduzido pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados

Fábio de Barros Correia Gomes
Consultor Legislativo da Área XVI
Saúde Pública e Sanitarismo

O conteúdo deste trabalho não representa a posição da Consultoria Legislativa, tampouco da Câmara dos Deputados, sendo de exclusiva responsabilidade de seus autores.

Consultoria Legislativa
CÂMARA DOS DEPUTADOS

© 2025 Câmara dos Deputados.
Todos os direitos reservados. Este trabalho poderá ser reproduzido ou transmitido na íntegra, desde que citados(as) os(as) autores(as). São vedadas a venda, a reprodução parcial e a tradução sem autorização prévia por escrito da Câmara dos Deputados.

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seus(suas) autores(as), não representando a posição da Consultoria Legislativa, caracterizando-se, nos termos do art. 13, parágrafo único da Resolução nº 48, de 1993, como produção de cunho pessoal do(a) consultor(a).

RESUMO EXECUTIVO

Este texto analisa a experiência do projeto-piloto de Avaliação de Impacto Legislativo (AIL), conduzido pela Consultoria Legislativa (Conle) da Câmara dos Deputados (CD) entre 2012 e 2014. O objetivo principal foi examinar a viabilidade, aplicabilidade e as lições aprendidas na utilização da metodologia de AIL no contexto da CD, visando subsidiar decisões legislativas mais informadas, transparentes e fundamentadas em evidências sobre os impactos potenciais de proposições normativas.

Assim, foi revisado o desenvolvimento do projeto-piloto a partir de entrevistas (posteriores à conclusão do projeto), documentos e análise das diretrizes originais, inspiradas em manuais internacionais, especialmente da União Europeia e de Portugal. Dez avaliações de impacto legislativo foram produzidas de forma voluntária por consultores, abrangendo uma ampla variedade de temas — de políticas públicas na saúde, educação e meio ambiente a questões de ética administrativa, regulação econômica e planejamento agrícola. A metodologia aplicada consistiu em etapas sistemáticas: definição do problema, identificação de alternativas normativas, análise dos impactos econômicos, sociais e ambientais, comparação das opções e formulação de recomendações, sempre com ênfase na mensuração de custos e benefícios, bem como na transparência das escolhas.

Os principais argumentos desenvolvidos destacam que a aplicação da AIL revelou a capacidade da Conle para identificar e sopesar impactos em múltiplas dimensões, confrontando interesses e objetivos diversos, além de fornecer subsídios técnicos para diferentes decisões, inclusive contrárias às proposições avaliadas. Ficou evidente o potencial da AIL para fortalecer a legitimidade do Parlamento, ao promover maior fundamentação técnica e transparência, assim como para estimular uma cultura institucional voltada à avaliação de políticas públicas. O texto também enfatiza a importância da comparação entre cenários e alternativas, do uso de indicadores de monitoramento e da possibilidade de ajustes posteriores nas normas avaliadas, ampliando o rigor e a utilidade do processo legislativo.

Como conclusões, aponta-se que a metodologia testada se mostrou flexível e aplicável a diversos tipos de proposições normativas e áreas temáticas, sendo capaz de aprimorar a qualidade do processo legislativo. A experiência revelou, entretanto, a necessidade de maior articulação multidisciplinar, sensibilização política e institucionalização gradual da prática, uma vez que a metodologia não foi formalmente incorporada às normas internas da CD após o término do projeto. Destaca-se, ainda, que os estudos permanecem como referência metodológica disponível a consultores e parlamentares, contribuindo para debates futuros e para a disseminação de boas práticas em análise legislativa.

Palavras-chave: avaliação de impacto legislativo, Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa.

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.

Consultoria Legislativa CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5
2. VISÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO-PILOTO 6
3. SÍNTESE DAS DIRETRIZES ORIGINAIS PARA REALIZAR AIL 8
4. SÍNTESE DOS DEZ ESTUDOS DO PROJETO-PILOTO 11
AIL I – PL Nº 3.029/2011: USO DO BIODIESEL PURO (B100) EM VEÍCULOS LEVES 11
AIL II – MINUTA DE RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: REGULAMENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AILS 12
AIL III – PEC Nº 284/2013: VEDAÇÃO À NOMEAÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DE PESSOAS INELEGÍVEIS 13
AIL IV – LEI Nº 11.097/2005: INTRODUÇÃO DO BIODIESEL NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA (AVALIAÇÃO *A POSTERIORI*) 14
AIL V – PL Nº 6.147/2013: LIMITAÇÃO DOS GASTOS ELEITORAIS E PROIBIÇÃO DE FINANCIAMENTO EMPRESARIAL 15
AIL VI – PL Nº 2.478/2011: OBRIGATORIEDADE DE PLANEJAMENTO PRÉVIO DAS AÇÕES DE POLÍTICA AGRÍCOLA 16
AIL VII – PL Nº 2.481/2011: LIMITAÇÃO DOS JUROS COBRADOS NO CHEQUE ESPECIAL 17
AIL VIII – PL Nº 3.961/2004: USO DOS RECURSOS DO FGTS PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES ESCOLARES 18
AIL IX – PL Nº 6.820/2010: INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA VACINA CONTRA O HPV NO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO 18
AIL X – PLP Nº 399/2008: INCLUSÃO DE NOVAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO SIMPLES NACIONAL 19
5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DO PROJETO-PILOTO 21
6. REFERÊNCIAS 24

1. INTRODUÇÃO

Esta nota técnica aborda considerações sobre o projeto-piloto de utilização de metodologia de Avaliação de Impacto Legislativo (AIL), conduzido pela Consultoria Legislativa (Conle) da Câmara dos Deputados (CD) há pouco mais de dez anos.[1]

Segundo Morais (2010), a avaliação de impacto normativo (neste texto abordada como AIL) seria um processo analítico de gestão da qualidade das normas jurídicas, que consistiria na identificação e no estudo dos efeitos potenciais e reais dos atos normativos, com o objetivo de se alcançar a melhor opção de atuação do Poder Público.

De acordo com as diretrizes elaboradas pela Conle (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014), a AIL constitui uma análise sistemática dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes de proposições legislativas ou normas já vigentes. Seu objetivo central é fornecer subsídios técnicos e analíticos aos parlamentares para embasar decisões políticas mais informadas e transparentes.

A AIL busca aprimorar a qualidade legislativa ao oferecer uma visão abrangente dos problemas a serem enfrentados pelas normas, das alternativas normativas viáveis e das potenciais consequências associadas a cada uma dessas alternativas.

Inicialmente, este texto apresenta uma visão geral do desenvolvimento do projeto-piloto, bem como sínteses das diretrizes originais e das dez análises efetivadas no seu âmbito.

Em seguida, são apresentadas considerações sobre a experiência e eventual utilização da metodologia pela Conle.

[1] Este texto foi produzido no âmbito das atividades do módulo sobre AIL do projeto "O Legislativo e a Avaliação de Políticas Públicas" (LAPP), do Grupo de Pesquisa e Extensão em Avaliação de Políticas Públicas da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (GPE-Conle).

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.

2. VISÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO-PILOTO

Informações sobre o contexto do projeto-piloto foram obtidas por meio de entrevista realizada em 06/09/2023 com o consultor legislativo aposentado, Fausto de Paula Menezes Bandeira,[2] que coordenou tal projeto, e de revisão de audiência pública (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021), em que o mesmo consultor abordou a experiência do projeto no âmbito do Grupo de Trabalho (GT) Destinado ao Estudo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que cogitou a institucionalização da AIL, por ocasião de debate sobre a incorporação de mecanismos de Legística.[3]

Na referida audiência pública, Fausto Bandeira informou que as atividades do projeto foram conduzidas na Conle entre 2012 e 2014 e que se iniciaram em função de sua inclusão como projeto estratégico da Casa, por iniciativa de Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, então Diretor-Geral da CD.

O palestrante considerou que, de certa forma, análises de impacto têm ocorrido por ocasião da elaboração da seção de justificação dos projetos de lei (PL) e de pareceres de relator sobre tais projetos, contudo não haveria uma sistematização que permitisse uma maior transparência para a sociedade.

Informou que as diretrizes do projeto-piloto foram baseadas no livro denominado “Guia de Avaliação de Impacto Normativo”, editado em Portugal, de autoria do Dr. Carlos Branco de Morais (2010) e em normas da União Europeia (*EUROPEAN COMMISSION*, 2009a, 2009b), além de publicação da Assembleia da República de Portugal (2008).

Destacou que as diretrizes e as dez avaliações realizadas na Conle estão disponíveis na Internet (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014). As

[2] Informações complementares foram obtidas em entrevistas realizadas com os consultores legislativos Luiz Henrique Cascelli de Azevedo (16/11/2023) – que atuou como Diretor da Conle no período em que o projeto foi iniciado - e Leo Van Holthe (16/02/2024), os quais assessoraram o Grupo de Trabalho Destinado ao Estudo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados em 2021.

[3] Segundo Souza (2009), Legística é “área do conhecimento que estuda e se ocupa de como fazer normas, envolvendo sua concepção e redação, de forma metódica e sistemática, consubstanciada num conjunto de regras que visam contribuir com a adequada elaboração e o aprimoramento da qualidade de atos normativos”.

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.

Consultoria Legislativa CÂMARA DOS DEPUTADOS

avaliações foram produzidas de forma voluntária pelos consultores, logo não foram objeto de demanda de deputados. Alguns trabalhos (quatro) não atenderam aos critérios das diretrizes, de modo que não foram colocados na Internet.

Ao comentar sobre as dificuldades enfrentadas no projeto-piloto, a partir da constatação de que os estudos foram realizados por áreas temáticas específicas, sem uma integração com outras, considerou essencial que futuras experiências adotem equipes multidisciplinares, que incluam, além da visão técnica da política pública específica, a visão jurídica sobre o projeto de lei em análise.

Salientou que houve preocupação do Secretário-Geral da Mesa da Casa à época, quanto a AIL não ser bem recebida pelos parlamentares. Contudo, o palestrante argumentou que o próprio parlamentar poderia divulgar a AIL ao apresentar seu projeto de lei, com ganhos gerais para os cidadãos e para a qualidade das normas produzidas.

Observou que, na tentativa de reduzir a complexidade das AIL, foi estabelecida limitação de tamanho – até 30 páginas -, sem restrições quanto ao tamanho dos anexos.[4] Também haveria um resumo executivo – de até 10 páginas - com linguagem acessível à sociedade. Outra dificuldade a evitar seria a análise de múltiplos objetivos numa mesma norma. Nessas situações, recomendou realizar mais de uma AIL.

Como aprendizado relevante, salientou a atividade de comparar alternativas de políticas públicas - ao menos comparando com o cenário-base, que seria a ausência da norma em proposição.

Sobre o uso *ex post* da AIL, mencionou que houve um caso estudado (introdução do biodiesel), que embora não contasse com elementos comparativos de uma AIL *ex ante*, produziu sugestões que posteriormente foram usadas para modificar lei sobre o tema.

[4] Na entrevista de 06/09/2023, foi observado que alguns estudos apresentavam excessivo detalhamento da área técnica para a norma a ser gerada.

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.

Consultoria Legislativa CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ao final de sua apresentação, sugeriu que as redes sociais da Casa poderiam ser usadas para uma maior participação da sociedade nas AIL.

O Coordenador do mencionado GT, Deputado Rubens Pereira Júnior, mencionou ao final da audiência pública seu apoio à AIL e que seria preciso um trabalho de “convencimento dos parlamentares” para implantá-la na Casa.

Para finalizar essa visão geral sobre o desenvolvimento do projeto-piloto, destaca-se que ele foi concluído, seus produtos foram divulgados, contudo não foram adotadas medidas administrativas, como uma resolução, para a implantação da AIL na CD.

3. SÍNTESE DAS DIRETRIZES ORIGINAIS PARA REALIZAR AIL

As diretrizes da Conle (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014) recomendam a elaboração da AIL em etapas bem definidas, começando pelo planejamento detalhado. Nesta fase inicial, é fundamental determinar claramente a abrangência da análise, ou seja, definir quais problemas serão abordados pela norma em questão e até que ponto cada um deles será examinado. Também é relevante estabelecer o nível de detalhamento das análises, buscando equilíbrio entre profundidade técnica e viabilidade operacional do trabalho. Deve-se assegurar que a norma em análise esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 95/1998, principalmente quanto à necessidade de tratar apenas de um único objeto e garantir pertinência temática entre suas disposições.

Em seguida, realiza-se a identificação detalhada do contexto de atuação da norma. Este procedimento inclui a definição clara e precisa do problema a ser enfrentado, especificando a natureza, a magnitude e os setores mais afetados. Os objetivos estabelecidos para solucionar esses problemas devem ser claros e estruturados em três níveis: objetivos gerais, específicos e operacionais. Para garantir clareza e efetividade, recomenda-se o uso da metodologia SMART, acrônimo em inglês para referenciar objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporalmente definidos. A precisão dos

objetivos é essencial, pois influencia diretamente a formulação das proposições alternativas e facilita a mensuração da eficácia normativa posteriormente.

A elaboração das proposições alternativas constitui outra etapa essencial e deve ser realizada de forma ampla e criativa. As opções propostas devem ir além do cenário de manutenção do status quo e considerar alternativas diversas que possam atingir os mesmos objetivos. Nesse processo, é fundamental considerar outras proposições legislativas semelhantes que estejam em tramitação ou arquivadas, além de práticas normativas aplicadas em contextos internacionais. Tal amplitude aumenta a transparência e auxilia na compreensão dos parlamentares sobre as possibilidades normativas disponíveis e suas respectivas justificativas para escolha ou exclusão.

Na etapa de identificação e análise dos impactos, é preciso avaliar sistematicamente as consequências potenciais das proposições alternativas em termos econômicos, sociais e ambientais. Essa avaliação deve considerar tanto impactos diretos quanto indiretos, positivos e negativos. É relevante identificar claramente quais grupos sociais e econômicos seriam afetados pelas alternativas normativas propostas, bem como antecipar possíveis impactos distributivos e regionais. A análise deve buscar quantificar e monetizar esses impactos sempre que possível, utilizando métodos como a análise custo-benefício, análise de custo-eficácia e análise multicritérios. Essas ferramentas permitem uma comparação estruturada e transparente entre as alternativas analisadas.

Caso não seja viável realizar a quantificação ou monetização de algum impacto, essa limitação deve ser explicitamente justificada no relatório da AIL. Além disso, é importante abordar os riscos e as incertezas associados às proposições alternativas, indicando claramente a probabilidade e a magnitude de variações dos impactos previstos em relação ao cenário básico, que representa a manutenção do status quo.

Após a análise dos impactos, procede-se à comparação das alternativas normativas, identificadas durante o processo de avaliação legislativa. Essa comparação deve considerar todos os impactos positivos e

negativos previamente identificados, com base em critérios claramente estabelecidos relacionados aos objetivos da proposição analisada. Os resultados da comparação devem ser apresentados de maneira agregada e desagregada, permitindo visualizar com clareza como cada opção normativa se destaca ou apresenta limitações específicas em relação a determinados impactos ou grupos sociais afetados. É enfatizada a importância de explicitar os *trade-offs* (escolhas entre opções conflitantes) e as sinergias possíveis entre as alternativas. Recomenda-se classificar as opções conforme critérios diferenciados de avaliação e, sempre que possível e adequado, indicar claramente a proposição preferida, que em alguns casos pode ser justamente a opção de nenhuma intervenção legislativa adicional.

Os principais critérios de avaliação são a eficácia e a eficiência. A eficácia avalia em que medida cada alternativa alcança os objetivos previamente definidos, enquanto a eficiência analisa os recursos necessários para atingir tais objetivos. Nesta etapa, cada alternativa é ranqueada claramente, com base em critérios e pesos previamente estabelecidos, buscando identificar a alternativa que proporciona o maior benefício líquido para a sociedade. A transparência sobre os critérios adotados e as justificativas das escolhas realizadas são fundamentais para assegurar credibilidade e aceitação dos resultados obtidos pela AIL.

Por fim, as diretrizes destacam a importância de se estabelecer um sistema para monitoramento e reavaliação das normas implementadas. Essa etapa inclui a definição clara de indicadores que possam ser facilmente monitorados e que permitam verificar se os objetivos iniciais da proposição estão sendo alcançados. A inclusão de procedimentos periódicos de reavaliação possibilita ajustes oportunos nas políticas implementadas e garante que futuras AILs possam utilizar informações validadas e atualizadas sobre os impactos reais das normas analisadas.

Também são estabelecidas orientações quanto à forma e conteúdo do relatório final, recomendando que este seja elaborado com linguagem acessível, mesmo para leitores sem formação técnica, e que não ultrapasse 30 páginas, excluídos os anexos. O documento deve conter uma

estrutura padronizada, iniciando-se por uma capa com o título da AIL, seguida de sumário e aviso legal, e ser organizado em seções que exponham a proposição ou norma analisada, o problema identificado, os objetivos da intervenção normativa, as alternativas consideradas, os impactos avaliados, a comparação entre as opções e as propostas de monitoramento e avaliação. A diretriz reforça a importância de explicitar as fontes utilizadas, os pressupostos adotados e as eventuais incertezas enfrentadas, devendo os dados ser devidamente referenciados e, sempre que possível, acompanhados de seus respectivos links eletrônicos e datas de acesso, como forma de garantir transparência e rastreabilidade das informações.

Finalmente, é abordada a elaboração do sumário executivo da AIL, que deve ser apresentado como documento independente, com no máximo 10 páginas, e servir como uma síntese clara e concisa dos principais achados do relatório completo. Esse sumário deve introduzir brevemente o problema regulatório, os objetivos da proposição legislativa e os grupos mais afetados por sua eventual implementação. Em seguida, deve apresentar as alternativas normativas consideradas, os impactos mais relevantes identificados para cada opção, inclusive custos e benefícios quantificáveis, e os critérios adotados para a comparação entre as alternativas. O sumário deve também indicar qual proposta normativa foi considerada preferencial, quando for o caso, além de destacar os mecanismos de monitoramento e os indicadores previstos para a avaliação posterior da norma, permitindo aferir sua efetividade ao longo do tempo.

4. SÍNTESE DOS DEZ ESTUDOS DO PROJETO-PILOTO

AIL I – PL Nº 3.029/2011: USO DO BIODIESEL PURO (B100) EM VEÍCULOS LEVES

O Projeto de Lei nº 3.029/2011, apresentado pelo Deputado Aguinaldo Ribeiro, visava autorizar no Brasil a comercialização e utilização exclusiva de biodiesel puro (B100) como combustível automotivo em veículos leves nacionais ou importados, especialmente veículos de passeio e pequenos

utilitários. A proposta buscava alcançar objetivos econômicos, sociais e ambientais relevantes, tais como a ampliação significativa da participação do biodiesel na matriz energética brasileira, redução da dependência do petróleo importado e fomento à agricultura familiar. Pretendia ainda posicionar o Brasil como líder mundial na produção e uso desse biocombustível, contribuindo simultaneamente para a redução das emissões de gases poluentes.

Foram analisadas duas opções legislativas: manter a legislação em vigor, que proibia o uso exclusivo de biodiesel puro, ou aprovar a autorização proposta no projeto de lei. O estudo identificou impactos positivos potenciais na proposta legislativa, tais como geração de emprego e renda na agroindústria, fixação de famílias no campo, redução significativa de poluentes atmosféricos e diversificação econômica regional. Por outro lado, a análise também apontou desafios importantes, destacando o risco de elevação de custos para consumidores finais, dificuldades técnicas relacionadas à adaptação dos motores dos veículos e necessidade de ampliação da infraestrutura de abastecimento em território nacional.

Na comparação entre as alternativas, concluiu-se pela necessidade de cautela antes de avançar na proposta legislativa integral. Recomendou-se, em primeiro momento, iniciar testes piloto em determinadas regiões, antes da aprovação nacional generalizada. Além disso, o estudo propôs monitorar constantemente indicadores específicos, como consumo de combustível, desempenho dos motores adaptados e níveis de emissões atmosféricas.

AIL II – MINUTA DE RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: REGULAMENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AILS

Esta avaliação analisou a minuta de uma Resolução proposta pela Mesa da Câmara dos Deputados, com o objetivo de regulamentar formalmente a elaboração e divulgação das Avaliações de Impacto Legislativo (AIL) produzidas pela Consultoria Legislativa da Câmara. A iniciativa buscava institucionalizar e sistematizar o processo, estabelecendo padrões metodológicos e exigências formais, garantindo maior uniformidade e qualidade

técnica. Além disso, objetivava aumentar a transparência no processo legislativo, tornando as AIL acessíveis à sociedade por meio da Internet.

Duas alternativas foram avaliadas: manter a prática informal vigente ou adotar formalmente a Resolução com diretrizes obrigatórias. O estudo identificou impactos predominantemente positivos com a regulamentação, incluindo aprimoramento técnico-científico das proposições legislativas, maior legitimidade social das decisões legislativas e maior confiança da sociedade nas atividades parlamentares.

Não foram identificados impactos negativos significativos. Na comparação entre as opções, a aprovação da Resolução foi claramente recomendada, destacando benefícios expressivos na transparência, consistência metodológica e qualidade das avaliações técnicas realizadas na Câmara. A avaliação também sugeriu auditorias internas periódicas e consultas aos usuários das avaliações como mecanismos fundamentais de acompanhamento e aperfeiçoamento contínuo das práticas legislativas.

AIL III – PEC Nº 284/2013: VEDAÇÃO À NOMEAÇÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DE PESSOAS INELEGÍVEIS

A Avaliação abordou a PEC nº 284/2013, originária do Senado Federal, que buscava alterar o inciso I do artigo 37 da Constituição Federal para impedir a nomeação ou designação para cargos ou funções públicas daqueles que estejam em situação de inelegibilidade, especialmente devido à condenação judicial ou administrativa, ampliando princípios éticos previstos na Lei da Ficha Limpa.

O objetivo principal da PEC era fortalecer os princípios constitucionais da ética, probidade administrativa e moralidade pública, evitando que pessoas consideradas juridicamente inelegíveis possam ocupar posições importantes na Administração Pública, seja em cargos efetivos, funções comissionadas ou mesmo em altos cargos da administração federal, estadual ou municipal.

A avaliação comparou o cenário atual (sem vedação expressa) com a aprovação da PEC. Identificaram-se impactos predominantemente positivos relacionados à percepção pública sobre a moralização do serviço público, redução da corrupção e incremento da confiança dos cidadãos nas instituições públicas. Contudo, foram também considerados potenciais impactos negativos relacionados à dificuldade prática e operacional para verificação das situações de inelegibilidade, possíveis questionamentos judiciais e administrativos, além de eventual dificuldade de coordenação entre os órgãos públicos responsáveis pela implementação da norma.

Apesar dessas dificuldades pontuais, a avaliação concluiu enfaticamente pela aprovação da PEC. O estudo recomendou explicitamente o acompanhamento sistemático das nomeações e designações futuras, especialmente em períodos eleitorais, para garantir o respeito integral à nova regra constitucional.

AIL IV – LEI Nº 11.097/2005: INTRODUÇÃO DO BIODIESEL NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA (AVALIAÇÃO *A POSTERIORI*)

Esta é a única avaliação realizada a *posteriori* dentre as dez analisadas. O objeto foi a Lei nº 11.097/2005, que introduziu de forma obrigatória e gradativa a mistura de biodiesel ao diesel fóssil utilizado no Brasil, com um percentual inicial de 2% (B2), aumentando progressivamente até 5% (B5), podendo ser revisado pelo governo conforme condições de oferta e demanda.

A lei visava diversificar a matriz energética brasileira, estimular o setor agrícola, especialmente a agricultura familiar, reduzir desigualdades regionais, promover o desenvolvimento tecnológico no setor de biocombustíveis e reduzir as emissões atmosféricas de poluentes provenientes do uso do diesel convencional.

Os impactos efetivos identificados foram amplamente positivos, destacando-se crescimento significativo da produção agrícola familiar, geração de renda regional, desenvolvimento tecnológico no setor agroindustrial e redução observada das emissões de gases poluentes. Porém, também foram registrados alguns impactos negativos, principalmente na elevação dos custos

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.
Consultoria Legislativa CÂMARA DOS DEPUTADOS

operacionais de determinados setores industriais e de transporte que dependem intensamente do óleo diesel.

A avaliação concluiu pela efetividade geral positiva da política implementada pela Lei nº 11.097/2005. Sugeriu, porém, ajustes futuros para mitigar os efeitos negativos identificados e recomendou o contínuo monitoramento econômico, ambiental e social pelos órgãos governamentais responsáveis.

AIL V – PL Nº 6.147/2013: LIMITAÇÃO DOS GASTOS ELEITORAIS E PROIBIÇÃO DE FINANCIAMENTO EMPRESARIAL

Essa avaliação examinou o Projeto de Lei nº 6.147/2013, proposto pelo Deputado Henrique Fontana, que buscava introduzir importantes alterações nas normas eleitorais brasileiras. O projeto pretendia estabelecer limites máximos para gastos eleitorais por cargo disputado, proibir doações por pessoas jurídicas (empresas) às campanhas eleitorais e fixar tetos bastante restritivos para doações feitas por pessoas físicas. Além disso, previa maior transparência e fiscalização ao exigir que as doações e gastos sejam publicados em tempo real por meio da internet.

O objetivo central da proposição era promover eleições mais igualitárias, diminuindo drasticamente a influência do poder econômico nos resultados eleitorais. Pretendia-se também combater a corrupção, aprimorar a prestação de contas eleitorais e reduzir o custo geral das campanhas políticas no Brasil, que cresceu exponencialmente nos últimos anos.

Foram comparadas três opções legislativas: manter a legislação atual (sem limites específicos para gastos ou doações empresariais), aprovar o PL proposto, ou adotar integralmente o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais. A avaliação identificou impactos positivos claros com a adoção do PL, especialmente maior equidade entre candidatos, redução substancial da influência econômica nas eleições e melhor percepção pública sobre a integridade do sistema político. No entanto, identificaram-se também impactos negativos potenciais relacionados à dificuldade prática da fiscalização

pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e possíveis tentativas de burlar os limites estabelecidos.

Após análise criteriosa, a conclusão do estudo foi pela aprovação da proposta intermediária do PL, considerando que esta equilibra adequadamente benefícios e riscos, representando uma solução viável diante dos desafios atuais das campanhas eleitorais no Brasil. O monitoramento permanente da aplicação das novas regras, especialmente via relatórios periódicos do TSE, foi sugerido como essencial para garantir o êxito da política proposta.

AIL VI – PL Nº 2.478/2011: OBRIGATORIEDADE DE PLANEJAMENTO PRÉVIO DAS AÇÕES DE POLÍTICA AGRÍCOLA

O Projeto de Lei nº 2.478/2011, objeto desta avaliação, de autoria do Deputado Alceu Moreira, buscava instituir no Brasil a exigência legal de planejamento governamental prévio para todas as ações de política agrícola. Essa obrigação, segundo o PL, deveria cobrir períodos não inferiores a dois anos, englobando ações relacionadas ao crédito rural, seguro agrícola, zoneamento agrícola, pesquisa agropecuária, defesa sanitária, comercialização e assistência técnica.

O objetivo da proposição era assegurar maior estabilidade econômica e normativa no setor agrícola brasileiro, criando um ambiente mais previsível e seguro para investidores, produtores e agricultores familiares. Isso visa reduzir riscos inerentes à atividade agrícola, que é altamente dependente de fatores climáticos e econômicos, e aumentar a eficácia das políticas públicas destinadas ao setor.

Duas opções legislativas foram avaliadas: manter o quadro atual, no qual o planejamento prévio não é obrigatório, ou aprovar o PL instituindo a obrigatoriedade formal desse planejamento. Os impactos positivos da proposta foram destacados como expressivos, especialmente em relação à estabilidade econômica, segurança jurídica, previsibilidade para investidores e maior eficiência no uso de recursos públicos.

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.
Consultoria Legislativa CÂMARA DOS DEPUTADOS

Contudo, também foram identificadas dificuldades operacionais significativas para sua implantação prática, especialmente ligadas à burocracia governamental e necessidade de coordenação constante entre diversos órgãos públicos federais e estaduais. Ainda assim, após ponderar benefícios e riscos, a avaliação concluiu claramente favorável à aprovação da proposta. Indicou-se ainda a necessidade de um sistema permanente de monitoramento e avaliação contínua das políticas agrícolas implementadas, com relatórios periódicos divulgados amplamente.

AIL VII – PL Nº 2.481/2011: LIMITAÇÃO DOS JUROS COBRADOS NO CHEQUE ESPECIAL

Esta Avaliação analisou o Projeto de Lei nº 2.481/2011, apresentado pelo Deputado Maurício Trindade, que estabelecia um teto máximo de 3% ao mês para os juros aplicados nas operações financeiras da modalidade de crédito conhecida como cheque especial. O objetivo do projeto era claramente social, visando proteger as famílias brasileiras do superendividamento, combatendo o que o autor considera uma prática abusiva de juros extorsivos pelas instituições financeiras.

Foram comparadas duas opções: a manutenção do sistema atual, sem limites explícitos para os juros do cheque especial, ou a aprovação da limitação proposta pelo PL. Os impactos positivos destacados na avaliação incluem potencial redução significativa do endividamento das famílias e maior proteção ao consumidor contra práticas abusivas do setor bancário.

Entretanto, os impactos negativos foram considerados particularmente importantes. A análise identificou o risco de redução acentuada da oferta de crédito por parte das instituições financeiras, migração dos consumidores para outras formas ainda mais caras de crédito, e possível incentivo ao mercado informal e não regulamentado.

Ao ponderar cuidadosamente tais impactos, o estudo não recomendou diretamente a aprovação do projeto na forma proposta, sugerindo, antes, aprofundamento técnico e estudos adicionais que possam subsidiar uma regulamentação mais equilibrada do tema. Foi recomendado o monitoramento

constante do mercado de crédito e dos índices de endividamento das famílias brasileiras.

AIL VIII – PL Nº 3.961/2004: USO DOS RECURSOS DO FGTS PARA PAGAMENTO DE ANUIDADES ESCOLARES

Este estudo abordou o Projeto de Lei nº 3.961/2004, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que pretendia autorizar trabalhadores brasileiros a utilizar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para pagar parcialmente anuidades de cursos superiores privados, para si mesmos ou para seus filhos dependentes.

A proposta buscava ampliar o acesso à educação superior privada, especialmente para trabalhadores com recursos limitados, reduzindo a evasão universitária e facilitando o financiamento educacional familiar. Contudo, a avaliação identificou preocupações substanciais sobre o impacto financeiro negativo para o próprio FGTS, que poderia comprometer sua sustentabilidade e capacidade de financiamento em áreas críticas como habitação e saneamento básico.

Ao analisar comparativamente as alternativas – aprovação da proposta ou manutenção das regras atuais –, o estudo concluiu desfavoravelmente à aprovação da proposição. A análise destacou que, apesar dos claros benefícios educacionais de curto prazo, o projeto geraria riscos financeiros de médio e longo prazo que poderiam prejudicar gravemente as demais finalidades sociais fundamentais do FGTS. Recomendou-se expressamente rejeitar a proposta.

AIL IX – PL Nº 6.820/2010: INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA VACINA CONTRA O HPV NO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

Essa avaliação teve como objeto o Projeto de Lei nº 6.820/2010, de autoria da Senadora Ideli Salvatti, que propunha alterar a Lei nº 6.259/1975, inserindo obrigatoriamente no calendário de vacinações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) a vacina contra o papilomavírus humano (HPV). A proposta teve como objetivo principal reduzir significativamente a prevalência do

HPV, um vírus sexualmente transmissível diretamente associado ao desenvolvimento de diversos tipos de cânceres, especialmente o câncer do colo do útero, que representa um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo.

O estudo contextualizou que o HPV constitui a doença sexualmente transmissível mais comum globalmente, sendo responsável por alta prevalência de tumores malignos, incluindo câncer cervical, vulvar, vaginal, peniano e anal. Dados citados revelam que 80% das mulheres terão contato com o HPV em algum momento da vida, e que cerca de 630 milhões de pessoas no mundo estariam infectadas. No Brasil, a prevalência estimada dos tipos de alto risco do HPV era de 18%, com diferenças regionais significativas.

As opções analisadas foram duas: não implementar a obrigatoriedade da vacina (manter o cenário atual) ou aprovar o projeto com a obrigatoriedade proposta. O estudo indicou como principais impactos positivos a redução substancial dos casos de câncer cervical e outros tumores associados, queda no número de mortes prematuras por cânceres relacionados ao HPV, economia futura em tratamentos médicos complexos e redução das desigualdades sociais no acesso à prevenção eficaz contra o HPV.

Em termos negativos, identificaram-se custos adicionais significativos para o Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo em relação à aquisição e distribuição ampla das vacinas, além de dificuldades operacionais em regiões remotas, o que poderia comprometer parcialmente a cobertura vacinal pretendida. Entretanto, concluiu-se pela superioridade dos impactos positivos, recomendando a aprovação do projeto. O acompanhamento e a avaliação futuros seriam realizados por meio de indicadores epidemiológicos claros, monitoramento das taxas de vacinação e estudos periódicos de impacto em saúde pública.

AIL X – PLP Nº 399/2008: INCLUSÃO DE NOVAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO SIMPLES NACIONAL

Essa avaliação analisou o Projeto de Lei Complementar nº 399/2008, juntamente com um conjunto de proposições apensadas, que

propunham incluir diversos novos setores de atividade econômica no regime tributário do Simples Nacional. Entre os setores propostos para inclusão destacavam-se serviços médicos, odontológicos, fisioterapêuticos, arquitetônicos, agronômicos, corretoras de seguros, representantes comerciais, pequenas cervejarias artesanais, entre outros.

O objetivo central da proposta legislativa era ampliar os benefícios tributários já previstos constitucionalmente para microempresas e empresas de pequeno porte, favorecendo sua competitividade no mercado ao reduzir sua carga tributária, simplificar o cumprimento de obrigações fiscais e permitir o recolhimento unificado dos tributos federais, estaduais e municipais. Esperava-se com isso estimular o empreendedorismo, aumentar a formalização de empresas atualmente informais e fortalecer a capacidade de geração de empregos e renda nesses setores.

Por outro lado, a avaliação identificou claramente como principal impacto negativo a provável perda de arrecadação tributária, uma vez que setores antes tributados de maneira convencional migrariam para um regime especial mais benéfico. Além disso, foi apontado o risco de distorções concorrenciais caso setores incluídos passem a ter vantagens indevidas frente a empresas de médio e grande porte do mesmo ramo econômico.

No quadro comparativo das opções, a avaliação destacou que a inclusão dessas atividades no Simples Nacional certamente geraria benefícios significativos em termos econômicos para as empresas beneficiadas, além de estimular a formalização e o emprego. Todavia, reforçou-se que tais benefícios precisariam ser cuidadosamente ponderados frente aos impactos fiscais negativos já mencionados. Por isso, sugeriu-se a aprovação parcial ou gradual das propostas, acompanhada de monitoramento rigoroso dos efeitos fiscais sobre as contas públicas federais, estaduais e municipais, e de estudos detalhados periódicos sobre formalização, arrecadação e competitividade dos setores envolvidos.

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.

Consultoria Legislativa CÂMARA DOS DEPUTADOS

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DO PROJETO-PILOTO

O projeto-piloto de AIL, desenvolvido entre 2012 e 2014, representou a primeira iniciativa estruturada da Conle para testar uma metodologia capaz de avaliar, de forma sistemática, os efeitos potenciais de proposições normativas sobre as dimensões econômica, social e ambiental. A produção das diretrizes internas, inspiradas principalmente em manuais europeus, e a elaboração de dez estudos abrangendo temas diversos evidenciaram que a Conle dispõe de competência técnica para executar tais análises legislativas, contando com a participação voluntária de consultores.

A diversidade temática das dez AILs realizadas demonstra, por si só, a ampla aplicabilidade potencial da metodologia a proposições que vão desde projetos de lei ordinária e complementar, a propostas de emenda à Constituição, minutas de resolução interna, e até mesmo a leis já vigentes em uma análise *ex post*. Assim, a estrutura metodológica é flexível o suficiente para ser aplicada a diferentes instrumentos normativos e áreas do conhecimento, do uso de biocombustíveis e planejamento agrícola a questões de ética pública, financiamento político, regulação financeira, uso de fundos sociais, saúde pública, e regimes tributários especiais.

Foi evidente a capacidade da metodologia em identificar e sopesar impactos em múltiplas dimensões – econômica, social e ambiental – mesmo para propostas cujo foco inicial poderia parecer restrito a uma única área. Por exemplo, a AIL I sobre o uso de biodiesel puro (B100) não se limitou a analisar apenas o aspecto ambiental da redução de poluentes, mas também considerou impactos econômicos como custos para consumidores e infraestrutura, e sociais como geração de emprego e renda. Da mesma forma, a AIL X sobre a inclusão de atividades no Simples Nacional confrontou os objetivos de estímulo ao empreendedorismo e formalização com o impacto fiscal negativo da perda de arrecadação, ilustrando a necessidade de avaliar os *trade-offs* entre diferentes objetivos e impactos. A análise da PEC da Ficha Limpa no serviço público (AIL III) considerou os impactos na percepção pública e na moralidade

administrativa, mas também as dificuldades operacionais de implementação, destacando a importância de considerar a viabilidade prática das propostas.

Os estudos também demonstraram a importância de comparar a proposição original com alternativas, incluindo o cenário base de não-intervenção ou manutenção do *status quo*. A AIL V sobre financiamento eleitoral, por exemplo, analisou não apenas o projeto proposto (limitação de gastos e proibição de doação empresarial), mas também o cenário atual e a alternativa de financiamento público exclusivo, permitindo uma análise mais completa das opções disponíveis. A AIL I sobre biodiesel e a AIL VII sobre juros do cheque especial recomendaram cautela ou estudos adicionais antes de uma aprovação integral, com base na identificação de riscos significativos, como dificuldades técnicas e elevação de custos na AIL I, ou redução da oferta de crédito e migração para mercados informais na AIL VII. Esses casos evidenciam que a AIL não se resume a justificar uma proposta, mas sim a fornecer uma análise crítica e baseada em evidências para a tomada de decisão.

É particularmente revelador notar que os estudos chegaram a conclusões variadas, o que reforça o caráter analítico e objetivo da AIL. A AIL VIII sobre o uso do FGTS para educação concluiu pela rejeição da proposta devido ao risco à sustentabilidade do fundo. Em contraste, a AIL IX sobre a vacina HPV concluiu favoravelmente à aprovação, apesar dos custos adicionais para o SUS, ponderando que os benefícios em saúde pública e redução de mortes superavam os impactos negativos.

A AIL II, que avaliou a minuta de resolução para regulamentar a AIL na Câmara, concluiu claramente pela recomendação de sua aprovação, identificando impactos predominantemente positivos como aprimoramento técnico-científico e maior legitimidade social. Vale destacar que a AIL II não se aprofundou nos riscos de resistências à implantação da metodologia na Câmara dos Deputados, o que de fato veio a ocorrer, conforme indicado na referida audiência pública realizada em 2021.

Essas diferentes conclusões, baseadas nos conteúdos específicos analisados, ilustram o potencial da AIL em fornecer subsídios

técnicos para decisões diversas, incluindo aquelas que podem ir contra a proposta original, o que, por sua vez, ilumina o desafio político de tornar públicos estudos com resultados potencialmente desfavoráveis a proposições parlamentares.

Adicionalmente, o conteúdo de cada estudo, ao identificar impactos e propor caminhos, frequentemente incluía recomendações específicas de monitoramento e avaliação. Seja por meio do acompanhamento de indicadores epidemiológicos para a vacina HPV, relatórios periódicos do TSE para financiamento eleitoral, ou monitoramento econômico e ambiental para a lei de biodiesel, esses elementos das conclusões demonstram a aplicação da metodologia em sua totalidade, que prevê a etapa de acompanhamento das normas implementadas. O fato de a AIL IV ter sido uma análise *ex post* da Lei do Biodiesel, por sua vez, valida a utilidade de avaliar os impactos reais de normas vigentes, e não apenas os potenciais, gerando aprendizados que podem subsidiar ajustes futuros.

A análise dos relatórios sugere que o procedimento metodológico é tecnicamente factível, por meio da definição do problema de avaliação até a comparação de alternativas normativas, incluindo parâmetros de mensuração de custos e benefícios. Os estudos favorecem a cultura institucional de transparência, sinalizando para a sociedade que o Legislativo pode antecipar impactos e fundamentar decisões em evidências.

Embora a experiência tenha demonstrado benefícios concretos, a metodologia não foi institucionalizada após o término do projeto. Foi observada a necessidade de sensibilizar parlamentares quanto às vantagens políticas de tornar públicos estudos que, em muitos casos, apontam restrições às proposições por eles apresentadas.

Ainda que o projeto não tenha gerado implantação imediata, seus produtos permanecem como referência metodológica disponível no portal da Câmara, servindo de material de consulta para consultores, assessores e pesquisadores. Os relatórios também contribuíram para debates posteriores, como se observou nas discussões do Grupo de Trabalho destinado ao estudo

do Regimento Interno da Casa. Dessa forma, o legado do projeto-piloto consiste na demonstração prática de que a AIL é viável no contexto da Câmara dos Deputados, desde que apoiada por diretrizes claras, equipes qualificadas e compromisso institucional com a qualidade normativa.

Em síntese, os achados confirmam que a metodologia testada oferece ganhos mensuráveis para a tomada de decisão legislativa e fortalece a legitimidade do Parlamento perante a sociedade. O aprendizado acumulado fornece base sólida para eventual adoção futura da AIL pela Conle, desde que superados obstáculos que impediram sua implementação após 2014.

6. REFERÊNCIAS

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL. **Regras de legística a observar na elaboração de actos normativos da Assembleia da República**. Lisboa: Assembleia da República, 2008.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Arquivos do projeto-piloto sobre Avaliação de Impacto Legislativo na Câmara dos Deputados**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2014. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-camara-dos-deputados/arquivos-de-projetos-corporativos/ail. Acesso em: 09 de maio de 2025.

_____. Grupo de Trabalho para Estudo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. **Incorporação da legística ao Regimento da Câmara dos Deputados: audiência pública realizada no Anexo II, Plenário 08, em 25 de novembro de 2021**. Brasília, 2021. Disponível em: https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/64232 e em https://www.youtube.com/watch?v=22zfcsnA_u0&t=4s. Acesso em: 09 de maio de 2025.

EUROPEAN COMMISSION. ***Impact Assessment Guidelines***. 2009a. Disponível em: https://legislationline.org/sites/default/files/documents/e3/European_Commission_Impact_Assessment_Guidelines_2009_en.pdf. Acesso em: 09 de maio de 2025.

_____. ***Part III – Annexes to Impact Assessment Guidelines***. 2009b. Disponível em: https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf. Acesso em: 09 de maio de 2025.

MORAIS, Carlos Blanco de. **Guia de avaliação de impacto normativo**. Coimbra: Almedina, 2010.

SOUZA, Ricardo da Silva. **A ciência da legislação: os elementos da legística aplicados à elaboração de normas**. Brasília: Lunix Consultoria, 2009.

2025-6374

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor.

Consultoria Legislativa CÂMARA DOS DEPUTADOS